

--

Ort und Datum

Nr./Aktenzeichen

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c GewO

Anlagen:

1. Personalien des Antragstellers bzw. des Vertreters der juristischen Person

Bei Personengesellschaften ist für jeden geschäftsführungsbefugten Gesellschafter ein eigener Erlaubnisantrag auszufüllen. Bei juristischen Personen sind die Angaben für jeden Vertretungsberechtigten zu machen und die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Name, Vorname/n, ggf. auch Geburtsname		
Anschrift (Str., Hausnr., PLZ, Ort, Telefon, Telefax, E-Mail)		
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Telefon	Telefax	E-Mail
Bei jur. Personen die Personalien des/der gesetzl. Vertreter/s		
eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister und Registernummer		seit
Wohnorte in den letzten fünf Jahren. Ggf. Beiblatt verwenden.		

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als pers. haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens in den letzten 5 Jahren:

☐ nein ☐ ja, Firmenname und Sitz:

War oder ist diese eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister? ☐ nein ☐ ja, Amtsgericht/Registergericht:

2. Angaben zur Zuverlässigkeit und notwendige Unterlagen

Führungszeugnis zur Vorlage bei den Behörden	☐	liegt bei.	☐	wird nachgereicht.
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Die Erlaubnisbehörde kann auf einen Auszug verzichten, wenn Sie noch nie gewerblich tätig waren.)	☐	liegt bei.	☐	wird nachgereicht.
Auskunft des Amtsgerichts über Einträge im Schuldnerverzeichnis	☐	liegt bei.	☐	wird nachgereicht.
Auskunft aus elektr. Vollstreckungsportal (ab 1.1.2013)	☐	liegt bei.	☐	wird nachgereicht.
Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung	☐	liegt bei.	☐	wird nachgereicht.

Anhängige Strafverfahren?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Justizbehörde	Aktenzeichen
Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Behörde	Aktenzeichen
Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 der GewO?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Behörde	Aktenzeichen

3. Angaben zum Betrieb

Anschrift Betriebsstätte:

Beauftragter für die Leitung des Betriebes:

Anschrift evtl. Zweigniederlassungen:

Leitung der Zweigniederlassung obliegt:

4. Art der gewerblichen Tätigkeit

Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | ☐ gewerbliche Räume, Wohnräume | ☐ Darlehen (Hinweis: Für Immobiliendarlehensvermittler ist seit 21.03.2016 eine gesonderte Erlaubnis nach § 34i GewO erforderlich. D.h. zusätzl. Nachweis Berufshaftpflichtversicherung und Sachkundenachweis.) |
| ☐ Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- und Nutzungsrechte | | |
| ☐ Wirtschaftl. Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung | | |

Datenschutzhinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung dieses Antrags benötigt. Ihre Erhebung erfolgt nach den maßgeblichen Vorschriften der EU-DSGVO, des BDG, des landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und der GewO.

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
--

ausstellende Behörde

--

Ort und Datum	
bearbeitet von	Zimmer-Nr.
Telefon	Telefax
E-Mail	
Nr./Aktenzeichen	

Stellungnahme der Gemeinde
zum Antrag nach § 34c GewO -
Makler/Bauträger/Baubetreuer

(Wenn der Antrag über eine kreisangehörige Gemeinde
eingereicht wird.)

☐ Der / Die beiliegende/n Antragsteller ist / sind hier wohnhaft und gemeldet.

☐ Gegen die Erteilung der beantragten Erlaubnis bestehen unsererseits ☐ keine ☐ folgende Bedenken.

☐ Sonstige Bemerkungen:

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c GewO

Anlagen:

1. Personalien des Antragstellers bzw. des Vertreters der juristischen Person

Bei Personengesellschaften ist für jeden geschäftsführungsbefugten Gesellschafter ein eigener Erlaubnisantrag auszufüllen. Bei juristischen Personen sind die Angaben für jeden Vertretungsberechtigten zu machen und die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Name, Vorname/n, ggf. auch Geburtsname		
Anschrift (Str., Hausnr., PLZ, Ort, Telefon, Telefax, E-Mail)		
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Bei jur. Personen die Personalien des/der gesetzl. Vertreter/s		
eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister und Registernummer		seit
Wohnorte in den letzten fünf Jahren. Ggf. Beiblatt verwenden.		

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als pers. haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens in den letzten 5 Jahren:

☐ nein ☐ ja, Firmenname und Sitz:

War oder ist diese eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister? ☐ nein ☐ ja, Amtsgericht/Registergericht:

2. Angaben zur Zuverlässigkeit und notwendige Unterlagen

Führungszeugnis zur Vorlage bei den Behörden ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Die Erlaubnisbehörde kann auf einen Auszug verzichten, wenn Sie noch nie gewerblich tätig waren.) ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Auskunft des Amtsgerichts über Einträge im Schuldnerverzeichnis ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Auskunft aus elektr. Vollstreckungsportal (ab 1.1.2013) ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Anhängige Strafverfahren?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Justizbehörde	Aktenzeichen
Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Behörde	Aktenzeichen
Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 der GewO?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Behörde	Aktenzeichen

3. Angaben zum Betrieb

Anschrift Betriebsstätte:

Beauftragter für die Leitung des Betriebes:

Anschrift evtl. Zweigniederlassungen:

Leitung der Zweigniederlassung obliegt:

4. Art der gewerblichen Tätigkeit

1. Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über:

☐ Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ☐ gewerbliche Räume, Wohnräume ☐ Darlehen (Hinweis: Für Immobiliendarlehensvermittler ist seit 21.03.2016 eine gesonderte Erlaubnis nach § 34i GewO erforderlich. D.h. zusätzl. Nachweis Berufshaftpflichtversicherung und Sachkundenachweis.)

2. Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von:

☐ Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft ☐ ausl. Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen ☐ sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlage, die für die gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden ☐ öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapital- oder Kommanditgesellschaft

3.

☐ Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) ☐ Wirtschaftl. Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung ☐ Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- und Nutzungsrechte

Datenschutzhinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung dieses Antrags benötigt. Ihre Erhebung erfolgt nach den maßgeblichen Vorschriften der EU-DSGVO, des BDG, des landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und der GewO.

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

ausstellende Behörde

--

Ort und Datum

bearbeitet von

Zimmer-Nr.

Telefon

Telefax

E-Mail

Nr./Aktenzeichen

Stellungnahme der Gemeinde

zum Antrag nach § 34c GewO -
Makler/Bauträger/Baubetreuer

(Wenn der Antrag über eine kreisangehörige Gemeinde
eingereicht wird.)

☐ Der / Die beiliegende/n Antragsteller ist / sind hier wohnhaft und gemeldet.

☐ Gegen die Erteilung der beantragten Erlaubnis bestehen unsererseits ☐ keine ☐ folgende Bedenken.

--

☐ Sonstige Bemerkungen:

--

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

--

Die Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO umfasst nur die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb

- von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft,
- von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen,
- von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden,
- von öfftl. angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden,
- von öfftl. angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft.

Die Erbringung nachfolgender Finanzdienstleistungen (§ 1 Abs. 1a Satz 2 des KWG (Kreditwesen) in der derzeit geltenden Fassung) bedarf einer gesonderten Erlaubnis:

1. die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung),
- 1a. die Abgabe von pers. Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der pers. Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungs Kanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. (Anlageberatung),
der Betrieb eines multilateralen Systems, das die Interessen einer Vielzahl von Personen am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach festgelegten Bestimmungen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt (Betrieb eines multilateralen Handelssystems),
- 1b. das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft),
- 1c. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung),
2. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung)
3. ,
4. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel),
5. die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaateneinlagenvermittlung),
6. die Besorgung von Zahlungsaufträgen (Finanztransfergeschäft)
7. der Handel mit Sorten (Sortengeschäft);
8. Kreditkarten und Reiseschecks auszugeben oder zu verwalten (Kreditkartengeschäft), es sei denn, der Kartenemittent ist auch der Erbringer der dem Zahlungsvorgang zugrunde liegenden Leistung,
9. der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff (Factoring),
10. der Abschluss von Finanzdienstleasingverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG (Finanzierungsleasing),
11. die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne der Nr. 4 darstellt.

Die Ausübung dieser Tätigkeiten ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis ist strafbar!

Nähere Auskünfte und ausführliche Merkblätter für diese erlaubnispflichtigen Tätigkeiten erhalten Sie bei nachfolgenden Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank

Hauptverwaltung in HH, MV und SH

Willy-Brandt-Straße 73; 20459 Hamburg
Tel.: 040 3707-0
Fax: 040 3707-3342
E-Mail: pressestelle.hv-hamburg@bundesbank.de

Hauptverwaltung in HB, NI und ST

Georgsplatz 5; 30159 Hannover
Tel.: 0511 3033-0
Fax: 0511 3033-2500
E-Mail: pressestelle.hv-hannover@bundesbank.de

Hauptverwaltung in RP und dem SL

Hegelstraße 65; 55122 Mainz
Tel.: 06131 377-0
Fax: 06131 377-750
E-Mail: pressestelle.hv-mainz@bundesbank.de

Hauptverwaltung in SN und TH

Straße des 18. Oktober 48; 04103 Leipzig
Tel.: 0341 860-0
Fax: 0341 860-2389
E-Mail: pressestelle.hv-leipzig@bundesbank.de

Hauptverwaltung in NW

Berliner Allee 14; 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 874-0
Fax: 0211 874 2424
E-Mail: pressestelle.hv-duesseldorf@bundesbank.de

Hauptverwaltung in HE

Taunusanlage 5; 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069 2388-0
Fax: 069 2388-2130
E-Mail: pressestelle.hv-frankfurt@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BY

Ludwigstraße 13; 80539 München
Tel.: 089 2889-5
Fax: 089 2889-3598
E-Mail: pressestelle.hv-muenchen@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BW

Marshallstraße 3; 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/944-0
Fax: 0711/9441903
E-Mail: pressestelle.hv-stuttgart@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BE und BB

Leibnizstraße 10; 10625 Berlin
Tel.: 030 3475-0
Fax: 030 3475-1990
E-Mail: pressestelle.hv-muenchen@bundesbank.de

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c/34f GewO

Anlagen:

1. Personalien des Antragstellers bzw. des Vertreters der juristischen Person

Bei Personengesellschaften ist für jeden geschäftsführungsbefugten Gesellschafter ein eigener Erlaubnisantrag auszufüllen. Bei juristischen Personen sind die Angaben für jeden Vertretungsberechtigten zu machen und die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Name, Vorname/n, ggf. auch Geburtsname		
Anschrift (Str., Hausnr., PLZ, Ort, Telefon, Telefax, E-Mail)		
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Bei jur. Personen die Personalien des/der gesetzl. Vertreter/s		
eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister und Registernummer		seit
Wohnorte in den letzten fünf Jahren. Ggf. Beiblatt verwenden.		

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als pers. haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens in den letzten 5 Jahren:

☐ nein ☐ ja, Firmenname und Sitz:

War oder ist diese eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister? ☐ nein ☐ ja, Amtsgericht/Registergericht:

2. Angaben zur Zuverlässigkeit und notwendige Unterlagen

Führungszeugnis zur Vorlage bei den Behörden ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Die Erlaubnisbehörde kann auf einen Auszug verzichten, wenn Sie noch nie gewerblich tätig waren.) ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Auskunft des Amtsgerichts über Einträge im Schuldnerverzeichnis ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Auskunft aus elektr. Vollstreckungsportal (ab 1.1.2013) ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung ☐ liegt bei. ☐ wird nachgereicht.

Anhängige Strafverfahren?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Justizbehörde	Aktenzeichen
Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Behörde	Aktenzeichen
Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 der GewO?	☐ nein ☐ ja, und zwar:	Behörde	Aktenzeichen

3. Angaben zum Betrieb

Anschrift Betriebsstätte:

Beauftragter für die Leitung des Betriebes:

Anschrift evtl. Zweigniederlassungen:

Leitung der Zweigniederlassung obliegt:

4. Art der gewerblichen Tätigkeit nach § 34c Abs. 1 GewO

Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über:

☐ Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ☐ gewerbliche Räume, Wohnräume ☐ Darlehen (Hinweis: Für Immobiliendarlehensvermittler ist seit 21.03.2016 eine gesonderte Erlaubnis nach § 34i GewO erforderlich. D.h. zusätzl. Nachweis Berufshaftpflichtversicherung und Sachkundenachweis.)

☐ Wirtschaftl. Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung. ☐ Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- und Nutzungsrechte.

nach § 34f Abs. 1 GewO

Im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 Kreditwesengesetz Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1a KWG zu oder Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von:

☐ Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft ☐ ausl. Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen ☐ geschlossene Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft ☐ sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes (VermAnlG)

Datenschutzhinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung dieses Antrags benötigt. Ihre Erhebung erfolgt nach den maßgeblichen Vorschriften der EU-DSGVO, des BDG, des landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und der GewO.

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

An das/die

Kreisverwaltungsbehörde
Landratsamt

Ort und Datum	
bearbeitet von	Zi.-Nr.
Telefon	Telefax
E-Mail	
Nr./AZ (Bitte immer angeben!)	

Stellungnahme der Gemeinde

Antrag nach § 34c bzw. § 34f GewO - Makler, Bauträger, Baubetreuer und Anlageberater

☐ Die antragstellende Person ist hier wohnhaft und gemeldet.

☐ Gegen die Erteilung der beantragten Erlaubnis bestehen unsererseits

☐ keine Bedenken.

☐ folgende Bedenken:

☐ Sonstige Bemerkungen:

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

Die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO umfasst nur die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb

- von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft,
- von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen,
- von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden,
- von öfftl. angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden,
- von öfftl. angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft.

Die Erbringung nachfolgender Finanzdienstleistungen (§ 1 Abs. 1a Satz 2 des KWG (Kreditwesen) in der derzeit geltenden Fassung) bedarf einer gesonderten Erlaubnis:

1. die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung),
- 1a. die Abgabe von pers. Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der pers. Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. (Anlageberatung),
der Betrieb eines multilateralen Systems, das die Interessen einer Vielzahl von Personen am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach festgelegten Bestimmungen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt (Betrieb eines multilateralen Handelssystems),
- 1b. das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft),
- 1c. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung),
2. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung)
3. ,
4. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel),
4. die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
5. (Drittstaateneinlagenvermittlung),
der Handel mit Sorten (Sortengeschäft);
6. die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
7. (Drittstaateneinlagenvermittlung),
8. der Abschluss von Finanzdienstleasingverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG (Finanzierungsleasing),
8. die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne der Nr. 4 darstellt.
- 9.

Die Ausübung dieser Tätigkeiten ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis ist strafbar!

Nähere Auskünfte und ausführliche Merkblätter für diese erlaubnispflichtigen Tätigkeiten erhalten Sie bei nachfolgenden Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank

Hauptverwaltung in HH, MV und SH

Willy-Brandt-Straße 73; 20459 Hamburg
Tel.: 040 3707-0
Fax: 040 3707-3342
E-Mail: pressestelle.hv-hamburg@bundesbank.de

Hauptverwaltung in HB, NI und ST

Georgsplatz 5; 30159 Hannover
Tel.: 0511 3033-0
Fax: 0511 3033-2500
E-Mail: pressestelle.hv-hannover@bundesbank.de

Hauptverwaltung in RP und dem SL

Hegelstraße 65; 55122 Mainz
Tel.: 06131 377-0
Fax: 06131 377-750
E-Mail: pressestelle.hv-mainz@bundesbank.de

Hauptverwaltung in SN und TH

Straße des 18. Oktober 48; 04103 Leipzig
Tel.: 0341 860-0
Fax: 0341 860-2389
E-Mail: pressestelle.hv-leipzig@bundesbank.de

Hauptverwaltung in NW

Berliner Allee 14; 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 874-0
Fax: 0211 874 2424
E-Mail: pressestelle.hv-duesseldorf@bundesbank.de

Hauptverwaltung in HE

Taunusanlage 5; 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069 2388-0
Fax: 069 2388-2130
E-Mail: pressestelle.hv-frankfurt@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BY

Ludwigstraße 13; 80539 München
Tel.: 089 2889-5
Fax: 089 2889-3598
E-Mail: pressestelle.hv-muenchen@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BW

Marshallstraße 3; 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/944-0
Fax: 0711/9441903
E-Mail: pressestelle.hv-stuttgart@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BE und BB

Leibnizstraße 10; 10625 Berlin
Tel.: 030 3475-0
Fax: 030 3475-1990
E-Mail: pressestelle.hv-muenchen@bundesbank.de

ausstellende Behörde

--

Ort und Datum	
bearbeitet von	Zimmer-Nr.
Telefon	Telefax
E-Mail	
Aktenzeichen	

Erlaubnis gem. § 34c Gewerbeordnung (GewO)

Anlagen:

.....

Zum Antrag vom:

Durch die Behörde ergeht folgender **Bescheid**:

Name, Vorname, Geburtsname (falls dieser vom Namen abweicht) - juristische Person:		
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit:
Anschrift		
Bei juristischen Personen Personalien des/der gesetzlichen Vertreter/s*:		
Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht	Nr. A/B	seit:

Die Erlaubnis wird erteilt.

Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über:

- ☐ Grundstücke, grundstückliche Rechte
- ☐ gewerbliche Räume, Wohnräume
- ☐ Darlehen

Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von:

- ☐ Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft**
- ☐ ausländischen Investmentanteile**, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
- ☐ sonstige öffentliche angebotenen Vermögensanlagen, die für die gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden
- ☐ öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapital- oder Kommanditgesellschaft
- ☐ Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG)
- ☐ Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte
- ☐ Wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung

Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten.

Die Erlaubnis wird mit folgenden Auflagen verbunden:

1. Die Bestimmungen der Makler- und Bauträgerverordnung - MaBV - in ihrer jeweils geltenden Fassung sind bei Ausübung der Gewerbetätigkeit genauestens zu beachten.
2. Der / Die Gewerbetreibende hat die vorstehend genehmigte Gewerbetätigkeit jedes Kalenderjahr durch einen geeigneten Prüfer dahingehend überprüfen zu lassen, ob hierbei die Verpflichtungen der §§ 2 bis 14 der Makler- und Bauträgerverordnung eingehalten worden sind (außer Immobilienmakler). Der Prüfbericht ist der für den jeweiligen Betriebsort zuständigen Erlaubnisbehörde nach § 34 c GewO (= obenstehende Behörde bzw. bei Betriebssitzwechsel die Behörde, die für die Erteilung vorstehender Erlaubnis zuständig wäre) bis spätestens 31. Dezember des darauffolgenden Jahres, erstmals also zum vorzulegen.
3. Der Beginn, die Beendigung der Gewerbetätigkeit, eine Betriebssitzverlegung usw. ist sofort der jeweiligen Betriebssitzgemeinde anzuzeigen.

Für diesen Bescheid wird eine Gebühr von EUR festgesetzt. EUR sind an Auslagen angefallen. Diese Gesamtkosten von EUR hat der Antragsteller zu tragen.

Die umseitigen/beiliegenden Gründe und die Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteil dieses Bescheides.

Unterschrift

- Siegel -

* Für jeden vertretungsberechtigten Gesellschafter ein gesondertes Blatt verwenden!
** Siehe anhängendes/ beiliegendes Hinweisblatt

Fortsetzung der Erlaubnis gem. § 34c Gewerbeordnung (GewO)

Nr./AZ:

Gründe:

Wer gewerbsmäßig eine der umseitigen Tätigkeiten (Makler, Bauträger oder Baubetreuer) ausüben will, bedarf hierzu der behördlichen Erlaubnis (§ 34 c Abs. 1 der Gewerbeordnung - GewO- vom 01. Jan. 1987, BGBl. I S. 425 in der derzeit geltenden Fassung). Die Rechtsgrundlage für die Auflagenverteilung und das Recht, nachträglich Auflagen zu verfügen, erlassene Auflagen zu ändern oder zu ergänzen, ergibt sich aus § 34 c Abs. 1 Satz 2 GewO. Bei Ausübung ihrer Tätigkeit sind die Gewerbetreibenden im Sinne des § 34 c GewO insbesondere verpflichtet, die Bestimmungen der Makler- und Bauträgerverordnung - MaBV - vom 07. Nov. 1990 (BGBl. I S. 2479 in der derzeit geltenden Fassung) zu beachten. Die Zuständigkeit der umseitig genannten Behörde zum Erlass des Bescheides und die Kostenentscheidung ergeben sich aus den einschlägigen landesrechtlichen Bestimmungen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Hinweise:

Die Makler- und Bauträgerverordnung schreibt insbesondere vor:

Das der Gewerbetreibende, bevor er zur Ausführung des Auftrages Vermögenswerte des Auftraggebers erhält, verpflichtet ist, dem Auftraggeber in Höhe dieser Vermögenswerte Sicherheit zu leisten oder eine zu diesem Zwecke geeignete Versicherung abzuschließen hat. Dies gilt nicht in den Fällen des § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a) GewO, sofern dem Auftraggeber Eigentum an einem Grundstück übertragen oder ein Erbbaurecht bestellt oder übertragen werden soll.

Das die Bauträger Vermögenswerte des Auftraggebers zur Ausführung des Auftrages nur in Höhe bestimmter Teilbeträge entgegennehmen oder zu deren Verwendung entsprechend dem Bauablauf ermächtigen lassen darf (§ 3 Abs. 2 u. 3 sowie § 4 MaBV).

Wenn der Gewerbetreibende zur Ausführung eines Auftrages Vermögenswerte des Auftraggebers erhält oder verwendet, so hat er dem Auftraggeber nach Beendigung des Auftrages über deren Verwendung Rechnung zu legen (Ausnahme z.B. schriftlicher Verzicht des Auftraggebers oder Leistung zu einem Festpreis).

Das der Gewerbetreibende von der Annahme des Auftrages an nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 bis 6 MaBV Aufzeichnungen zu führen sowie die Unterlagen und Belege übersichtlich zu sammeln hat.

Das je ein Stück sämtlicher Veröffentlichungen und Werbeschriften, insbesondere Inserate und Prospekte, in denen der Gewerbetreibende Tätigkeiten i.S. der umseitigen/beiliegenden Erlaubnis ankündigt, in der Reihenfolge des Erscheinens übersichtlich zu verwahren hat.

Das die Buchführungsunterlagen (§ 10 MaBV) 5 Jahre in den Geschäftsräumen aufzubewahren sind. Die Aufbewahrungsfrist beginnt bei Buchführungsunterlagen mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der aufzeichnungspflichtige Vorgang für den jeweiligen Auftrag angefallen ist. Vorschriften, die eine längere Frist bestimmen (z.B. Handelsbücher, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse u.a.), bleiben unberührt.

Die Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO umfasst nur die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft vermitteln.

Die Erbringung nachfolgender Finanzdienstleistungen (§ 1 Abs. 1a Satz 2 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) in der derzeit geltenden Fassung) bedarf einer gesonderten Erlaubnis:

1. die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung),
 - 1a. die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungs Kanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung),
 - 1b. der Betrieb eines multilateralen Systems, das die Interessen einer Vielzahl von Personen am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach festgelegten Bestimmungen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt (Betrieb eines multilateralen Handelssystems),
 - 1c. das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft),
2. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung),
3. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung),
4. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel),
5. die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaateneinlagenvermittlung),
6. die Besorgung von Zahlungsaufträgen (Finanztransfergeschäft)
7. der Handel mit Sorten (Sortengeschäft),
8. Kreditkarten und Reiseschecks auszugeben oder zu verwalten (Kreditkartengeschäft), es sei denn, der Kartenemittent ist auch der Erbringer der dem Zahlungsvorgang zugrunde liegenden Leistung,
9. der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff (Factoring),
10. der Abschluss von Finanzierungsleasingsverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG (Finanzierungsleasing),
11. die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinn der Nr. 4 darstellt.

Ausübung dieser Tätigkeiten ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis ist strafbar.

Nähere Auskünfte und ausführliche Merkblätter für diese erlaubnispflichtigen Tätigkeiten sind bei nachfolgenden Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank erhältlich.

Hauptverwaltung in Stuttgart
Marshallstraße 3, 70173 Stuttgart

Tel. 07 11/9 44-0 Fax 07 11/9 44-19 03
hv-stuttgart@bundesbank.de

Hauptverwaltung in München
Ludwigstraße 3, 80539 München

Tel. 0 89/28 89-5 Fax 0 89/28 89-35 98
pressestelle.hv-muenchen@bundesbank.de

Hauptverwaltung in Berlin
Leibnizstraße 10, 10625 Berlin

Tel. 0 30/34 75-0 Fax 0 30/34 75-19 90
pressestelle.hv-berlin@bundesbank.de

Hauptverwaltung in Hannover
Georgsplatz 5, 30159 Hannover

Tel. 05 11/30 33-0 Fax 05 11/30 33-25 00
pressestelle.hv-hannover@bundesbank.de

Hauptverwaltung in Hamburg
Willy-Brandt-Straße 73, 20459 Hamburg

Tel. 0 40/37 07-0 Fax 0 40/37 07-22 05
pressestelle.hv-hamburg@bundesbank.de

Hauptverwaltung in Frankfurt a. M.
Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt am Main

Tel. 0 69/23 88-0 Fax 0 69/23 88-10 44
pressestelle.hv-frankfurt@bundesbank.de

Hauptverwaltung in Düsseldorf
Berliner Allee 14, 40212 Düsseldorf

Tel. 02 11/8 74-0 Fax 02 11/8 74-24 24
stab.hv-duesseldorf@bundesbank.de

Hauptverwaltung in Mainz
Hegelstraße 65, 55122 Mainz

Tel. 0 61 31/3 77-0 Fax 0 61 31/3 77-7 50
pressestelle.hv-mainz@bundesbank.de

Hauptverwaltung in Leipzig
Straße des 18. Oktober 48, 04103 Leipzig

Tel. 03 41/8 60-0 Fax 03 41/8 60-23 89
pressestelle.hv-leipzig@bundesbank.de

ausstellende Behörde

Ort und Datum	
bearbeitet von	Zi.-Nr.
Telefon	Telefax
E-Mail	
Nr./AZ (Bitte stets angeben!)	

Erlaubnis

☐ **gem. § 34c Gewerbeordnung (GewO)**

☐ **gem. § 34f Gewerbeordnung (GewO)**

Anlagen:

.....

Zum Antrag vom:

Durch die Behörde ergeht folgender **Bescheid:**

Name, Vorname, ggf. Geburtsname falls abweichend - juristische Person		
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Anschrift (Str., Hausnr., PLZ, Ort)		
Bei juristischen Personen die Personalien des/der gesetzl. Vertreter/s		
Eingetragen ins Handelsregister beim Amtsgericht	Nr. A/B	seit

wird die Erlaubnis erteilt,

zur Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über:

☐ Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte. ☐ gewerbliche Räume, Wohnräume. ☐ Darlehen

☐ zur Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- und Nutzungsrechte.

☐ zur wirtschaftlichen Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Name für fremde Rechnung.

im Umfang der Bereichsausnahme des §2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 Kreditwesengesetz (KWG) im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1a KWG über folgende Anlagen zu beraten oder den Abschlusses von Verträgen über den Erwerb zu vermitteln von:

- ☐ Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft (siehe Hinweisblatt!)
- ☐ ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes (InvG) öffentlich vertrieben werden dürfen.
- ☐ geschlossene Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft.
- ☐ sonstige Vermögensanlagen im Sinne des §1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes (VermAnlG).

Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten.

Für diese Erlaubnis gelten folgende Hinweise:

Die Bestimmungen des Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) in ihre jeweils geltenden Fassung sind bei der Ausübung der Gewerbetätigkeit genauestens zu beachten. Der/Die Gewerbetreibende hat die vorstehend genehmigte Gewerbetätigkeit jedes Kalenderjahr durch einen geeigneten Prüfer dahingehend überprüfen zu lassen, ob hier die Verpflichtungen der §§ 2 bis 14 der Makler- und Bauträgerverordnung eingehalten worden sind (außer Immobilienmakler). Der Prüfbericht ist der für den jeweiligen Betriebsort zuständigen Erlaubnisbehörde nach § 34c bis spätestens 31. Dezember des darauffolgenden Jahres, erstmals also zum Der Beginn, die Beendigung der Gewerbetätigkeit, eine Betriebssitzverlagerung usw. ist sofort der jeweiligen Betriebssitzgemeinde anzuzeigen.
--

Die antragstellende Person hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Für diesen Bescheid wird eine Gebühr festgesetzt von:

EUR ; die Auslagen betragen EUR = EUR

(Gesamtbetrag)

Unterschrift

Die umseitigen/ beiliegenden Hinweise und die Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteil dieses Bescheides.

- Siegel -

Erlaubnis gem. § 34c Gewerbeverordnung (GewO) (Fortsetzung)

Nr./Aktenzeichen (Bitte immer angeben!)

Gründe:

Wer gewerbsmäßig einer der umseitigen Tätigkeiten (Makler, Bauträger oder Baubetreuer) ausüben will, bedarf hierzu der behördlichen Erlaubnis (§ 34c bzw. § 34f GewO vom 1. Januar 2013, BGBl. I S. 2493 in der derzeit geltenden Fassung).

Die Rechtsgrundlage für die Auflagenverteilung und das Recht, nachträglich Auflagen zu verfügen, erlassene Auflagen zu ändern oder zu ergänzen, ergibt sich aus § 34c Abs. 1 Satz 2 bzw. § 37f Abs. 1 Satz 2 GewO.

Bei Ausübung ihrer Tätigkeit sind die Gewerbetreibenden im Sinne des § 34c und § 37f GewO insbesondere verpflichtet, die Bestimmungen der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) vom 07. November 1990 (BGBl. I S. 2479 in der derzeit geltenden Fassung) zu beachten.

Die Zuständigkeit der umseitig genannten Behörde zum Erlass des Bescheides und die Kostenentscheidung ergeben sich aus den einschlägigen landesrechtlichen Bestimmungen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Rechtsbehelfsbelehrung (Bayern)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayrischen Verwaltungsgericht* schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss der Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigelegt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

* zuständiges Bayrisches Verwaltungsgericht für den Regierungsbezirk:

Oberbayern:	Bayerisches Verwaltungsgericht München; Postfach 200543, 80005 München; Bayerstr. 30, 80335 München
Niederbayern und Oberpfalz:	Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg; Postfach 110165, 93014 Regensburg; Haidplatz 1, 93047 Regensburg
Oberfranken:	Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth; Postfach 110321, 95422 Bayreuth; Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth
Mittelfranken:	Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach; Postfach 616; 91511 Ansbach; Promenade 24-28, 91522 Ansbach
Unterfranken:	Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg; Postfach 110265, 97029 Würzburg; Burkarderstr. 26, 97982 Würzburg
Schwaben:	Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg; Postfach 112343, 86048 Augsburg; Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

Hinweise:

Die Makler- und Bauträgerverordnung schreibt insbesondere vor:

Dass der Gewerbetreibende, bevor er zur Ausführung des Auftrages Vermögenswerte des Auftraggebers erhält, verpflichtet ist, dem Auftraggeber in Höhe dieser Vermögenswerte Sicherheit zu leisten oder eine zu diesem Zwecke geeignete Versicherung abzuschließen hat. Dies gilt nicht in den Fällen des § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4a9 GewO, sofern dem Auftraggeber Eigentum an einem Grundstück übertragen oder ein Erbbaurecht bestellt oder übertragen werden soll.

Dass der Bauträger Vermögenswerte des Auftraggebers zur Ausführung des Auftrages nur in Höhe bestimmter Teilbeträge entgegennehmen oder zu deren Verwendung entsprechend dem Bauablauf ermächtigen lassen darf (§ 3 Abs. 2 sowie § 4 MaBV).

Wenn der Gewerbetreibende zur Ausführung eines Auftrages Vermögenswerte des Auftraggebers erhält oder verwendet, so hat der dem Auftraggeber nach Beendigung des Auftrages über deren Verwendung Rechnung zu legen (Ausnahme z.B. schriftlicher Verzicht des Auftraggebers oder Leistung zu einem Festpreis).

Dass der Gewerbetreibende von der Annahme des Auftrags an nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 bis 6 MaBV Aufzeichnungen zu führen sowie die Unterlagen und Belege übersichtlich zu sammeln hat.

Dass je ein Stück sämtlicher Veröffentlichungen und Werbeschriften, insbesondere Inserate und Prospekte, in denen der Gewerbetreibende Tätigkeiten i.S. der umseitigen/beiliegenden Erlaubnis ankündigt, in der Reihenfolge der Erscheinens übersichtlich zu verwahren hat.

Dass die Buchführungsunterlagen (§ 10 MaBV) 5 Jahre in den Geschäftsräumen aufzubewahren sind. Die Aufbewahrungsfrist beginnt bei Buchführungsunterlagen mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem aufzeichnungspflichtige Vorgang für den jeweiligen Auftrag angefallen ist. Vorschriften, die eine längere Frist bestimmen (z.B. BigPanel, BigPanel Handelsbücher, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse u.a.) bleiben unberührt.

Die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO umfasst nur die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb

- von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft,
- von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen,
- von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden,
- von öfftl. angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden,
- von öfftl. angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft.

Die Erbringung nachfolgender Finanzdienstleistungen (§ 1 Abs. 1a Satz 2 des KWG (Kreditwesen) in der derzeit geltenden Fassung) bedarf einer gesonderten Erlaubnis:

1. die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung),
- 1a. die Abgabe von pers. Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der pers. Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. (Anlageberatung),
der Betrieb eines multilateralen Systems, das die Interessen einer Vielzahl von Personen am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach festgelegten Bestimmungen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt (Betrieb eines multilateralen Handelssystems),
- 1b. das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft),
- 1c. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung),
2. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung)
3. ,
4. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel),
4. die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
5. (Drittstaateneinlagenvermittlung),
der Handel mit Sorten (Sortengeschäft);
6. die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
7. (Drittstaateneinlagenvermittlung),
8. der Abschluss von Finanzdienstleasingverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG (Finanzierungsleasing),
9. die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne der Nr. 4 darstellt.

Die Ausübung dieser Tätigkeiten ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis ist strafbar!

Nähere Auskünfte und ausführliche Merkblätter für diese erlaubnispflichtigen Tätigkeiten erhalten Sie bei nachfolgenden Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank

Hauptverwaltung in HH, MV und SH

Willy-Brandt-Straße 73; 20459 Hamburg
Tel.: 040 3707-0
Fax: 040 3707-3342
E-Mail: pressestelle.hv-hamburg@bundesbank.de

Hauptverwaltung in HB, NI und ST

Georgsplatz 5; 30159 Hannover
Tel.: 0511 3033-0
Fax: 0511 3033-2500
E-Mail: pressestelle.hv-hannover@bundesbank.de

Hauptverwaltung in RP und dem SL

Hegelstraße 65; 55122 Mainz
Tel.: 06131 377-0
Fax: 06131 377-750
E-Mail: pressestelle.hv-mainz@bundesbank.de

Hauptverwaltung in SN und TH

Straße des 18. Oktober 48; 04103 Leipzig
Tel.: 0341 860-0
Fax: 0341 860-2389
E-Mail: pressestelle.hv-leipzig@bundesbank.de

Hauptverwaltung in NW

Berliner Allee 14; 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 874-0
Fax: 0211 874 2424
E-Mail: pressestelle.hv-duesseldorf@bundesbank.de

Hauptverwaltung in HE

Taunusanlage 5; 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069 2388-0
Fax: 069 2388-2130
E-Mail: pressestelle.hv-frankfurt@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BY

Ludwigstraße 13; 80539 München
Tel.: 089 2889-5
Fax: 089 2889-3598
E-Mail: pressestelle.hv-muenchen@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BW

Marshallstraße 3; 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/944-0
Fax: 0711/9441903
E-Mail: pressestelle.hv-stuttgart@bundesbank.de

Hauptverwaltung in BE und BB

Leibnizstraße 10; 10625 Berlin
Tel.: 030 3475-0
Fax: 030 3475-1990
E-Mail: pressestelle.hv-muenchen@bundesbank.de